

4.5 Техническая проблема и ее решение

Изобретение, заявленное в формуле, должно быть раскрыто таким образом, чтобы можно было понять техническую проблему или проблемы, которые оно решает, и суть решения. Для этого необходимо указать только те детали, которые необходимы для понимания сути изобретения.

В качестве примера, чтобы прояснить суть решения, соответствующего независимым пунктам формулы изобретения, можно либо повторить или сослаться на характеризующую часть независимых пунктов формулы изобретения, либо воспроизвести суть характеристик решения, соответствующего соответствующим пунктам формулы изобретения (см. [F-II, 4.2](#)).

В случаях, когда суть зависимого пункта формулы изобретения можно понять либо по формулировке самого пункта, либо по описанию способа осуществления изобретения, дополнительное объяснение не требуется. Достаточно указать в описании, что конкретный вариант осуществления изобретения изложен в зависимом пункте формулы.

Однако если есть сомнения в необходимости тех или иных деталей, экспертная комиссия не настаивает на их исключении. Кроме того, нет необходимости представлять изобретение в виде решения проблемы. Следует указать все преимущества, которые, по мнению заявителя, дает изобретение по сравнению с предшествующим уровнем техники, но делать это нужно так, чтобы не принижать достоинства какого-либо конкретного предшествующего продукта или процесса. Кроме того, ни предшествующий уровень техники, ни изобретение заявителя не должны вводить в заблуждение. Это можно сделать, например, с помощью двусмысленной формулировки, которая создает впечатление, что предшествующий уровень техники решил проблему не так полно, как на самом деле. Однако допускается справедливое замечание, о котором говорится в [F-II, 7.3](#). Что касается изменения или дополнения описания проблемы, см. [H-V, 2.4](#).

→ [Rule 42\(1\)\(c\)](#)

→ [Rule 48\(1\)\(b\)](#)

